AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1088101 - SC(2026/0135320-7)

RELATOR	:	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
AGRAVANTE	:	GILBERTO MODOLON SEVERINA
ADVOGADOS	:	FILIPI CORRÊA DE OLIVEIRA - SC051181
		MARIA EDUARDA MARTINS FAVARIN - SC076793
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM *HABEAS CORPUS* SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA POR TRÁFICO DE DROGAS. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA QUALIDADE DA DROGA. QUESTÃO CONTROVERTIDA AO TEMPO DO JULGAMENTO. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 REJEITADA PELA REINCIDÊNCIA.

1. Os Tribunais Superiores firmaram jurisprudência no sentido da inadmissibilidade do *habeas corpus* como substitutivo de revisão criminal.

2. Não se verifica manifesta ilegalidade apta a autorizar concessão de ofício, pois, à época do trânsito em julgado do acórdão condenatório, havia controvérsia jurisprudencial quanto à possibilidade de majoração da pena-base pela qualidade da droga em pequena quantidade, questão posteriormente pacificada no Tema 1.262, o que afasta a qualificação de ilegalidade flagrante.

3. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é incompatível com a reincidência, situação expressamente impeditiva da minorante, razão pela qual a pretensão defensiva é infundada.

4. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por **Gilberto Modolon Severina** contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a petição inicial do *habeas corpus* (fls. 98/101).

Documento eletrônico VDA57073834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 29/06/2026 às 01:07:34 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 25/05/2026 21:11:06
Código de Controle do Documento: d59f8de1-76cd-4ce8-8629-fe72c228e690

Nas razões do recurso, a defesa alega, diversamente do disposto na decisão monocrática agravada, que a antiguidade do trânsito em julgado da condenação não se erige como impedimento à concessão da ordem.

Quanto ao mérito do *habeas corpus*, sustenta que a condenação definitiva do paciente pelo crime de tráfico de drogas caracterizaria manifesta ilegalidade, porque a pena-base foi elevada apenas em consideração à qualidade da droga apreendida (cocaína); e, ainda, porque foi recusada ao agravante a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em contrariedade ao que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos casos afetados aos Temas 1.139 e 1.262.

Argumenta que haveria flagrante ilegalidade no procedimento de individualização da pena aplicada ao agravante, *pois o redutor do tráfico privilegiado foi afastado, unicamente, com base em Boletins de Ocorrência, ações penais em curso e ação penal com extinção de punibilidade, bem como a pena-base foi aumentada na primeira etapa do cálculo devido, exclusivamente, à quantidade ínfima de drogas apreendidas (40 g de cocaína) e a natureza (qualidade do entorpecente)* – (fl. 106).

Por essas razões, pede o provimento do recurso, a fim de que seja concedida a ordem de ofício, *com o redimensionamento da pena do paciente à luz dos Temas Repetitivos 1.139 e 1.262* (fl. 108).

É o relatório.

VOTO

As razões deduzidas no agravo regimental são insuficientes para determinar a revisão da decisão recorrida, pelos motivos que passo a expor.

Como consigna a decisão monocrática agravada, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se firmou no sentido da inadmissibilidade da impetração de *habeas corpus* como o substitutivo da revisão criminal, especialmente quando a condenação definitiva impugnada foi preferida pelo órgão jurisdicional diverso.

Sobre o tema, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, como por exemplo, AgRg no HC n. 561.185/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 16/3/2020; AgRg no HC n. 459.677/RS, Ministro Ribeiro Dantas,

Documento eletrônico VDA57073834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 29/06/2026 às 01:07:34 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 25/05/2026 21:11:06
Código de Controle do Documento: d59f8de1-76cd-4ce8-8629-fe72c228e690

Quinta Turma, DJe 10/3/2020; HC n. 193.451, Relator p/ o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14/4/2021; e RHC n. 186.497 AgR, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7/12/2020.

Assim, é induvidoso que não se pode conhecer do *habeas corpus*.

A propósito do disposto no art. 647-A do Código de Processo Penal, tampouco se vislumbra manifesta ilegalidade no acórdão transitado em julgado, o que, de outro modo, autorizaria a concessão da ordem por decisão de ofício.

As alegações de patente ilegalidade no procedimento de individualização da pena privativa de liberdade aplicada ao agravante são improcedentes.

A elevação da pena-base, entre outros motivos, em razão da qualidade da droga apreendida em poder do agravante, a despeito de sua pequena quantidade, era questão ainda controvertida na jurisprudência na data do trânsito em julgado do acórdão que negou provimento à apelação defensiva, cerca de 5 anos antes do julgamento do REsp n. 2.003.735/PR, afetado ao Tema n. 1.262, quando, enfim, pacificou-se o entendimento de que é *desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade independentemente de sua natureza*.

Desse modo, não é possível afirmar que o acórdão transitado em julgado teria incorrido em manifesta ilegalidade ao reconhecer a validade da elevação da pena-base, a despeito da pequena quantidade de cocaína apreendida em poder do agravante.

Já no que concerne ao reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a pretensão da defesa é flagrantemente infundada, tendo em vista que o agravante é reincidente, de modo que lhe é expressamente vedada a incidência da minorante.

Isso posto, **nego provimento** ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA57073834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 29/06/2026 às 01:07:34 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 25/05/2026 21:11:06
Código de Controle do Documento: d59f8de1-76cd-4ce8-8629-fe72c228e690